

한국가스공사 상임감사위원

경고요구 및 통보

일련번호 제21-공급종합-05호

제목 ∞∞관리소 소규모 환경영향평가 협의내용 미이행

소관부서 ㄷㄷ본부 ㄱㄱㄱㄱ지역본부

조치부서 ♠♠♠♠처, ㄷㄷ본부 ㄱㄱㄱㄱ지역본부

내용

1. 업무 개요

ㄱㄱㄱㄱ지역본부 ○○사무소는 ▶▶▶▶ 관련 시공, 공정관리 및 환경관리 업무를 담당하면서 【표 1】의 “>>~∞∞ 천연가스 공급설비 건설공사”(계약기간: '19. 5. 16.~ '21. 11. 30.)를 관리 감독하고 있으며, 이 중 ∞∞관리소는 「한국가스공사법」 제16조의2에 의한 가스사업 실시계획 승인(고시일: '19. 05. 07.) 시 환경부로부터 소규모환경영향평가 협의를 완료하였다.

【표 1】 “>>~∞∞ 천연가스 공급설비 건설공사” 개요

공사명	배관	공급관리소		비고
		신설	증설	
>>~∞∞ 천연가스 공급설비 건설공사	20"×20.28km	□□관리소 ∞∞관리소	△△관리소 >>관리소	

※ 출처: ">>~∞∞ 천연가스 공급설비 건설공사" 도급계약서 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「환경영향평가법」 제43조 및 같은 법 시행령 [별표 4]에 따르면 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 제3호에 따른 농림지역에서 7,500㎡ 이상의

개발사업을 시행하려는 경우 승인기관의 장은 해당 개발사업의 인허가 승인 전 환경부 장관으로부터 소규모 환경영향평가 협의를 완료하여야 하며,

같은 법 제48조, 제49조 및 시행규칙 제20조에 따르면 소규모 환경영향평가 협의 완료 사업을 착공한 경우에는 착공 후 20일 이내에 환경부장관과 승인기관의 장에게 그 내용을 통보하고 그 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사주관부서인 ▶▶▶▶처 ○○○○○○부는 ∞∞관리소 건설을 위해 「한국가스공사법」 제16조의2에 의한 가스사업 실시계획 승인(고시일: '19. 05. 07.)을 받으면서 「환경영향평가법」 제43조에 의한 소규모 환경영향평가 협의를 완료¹⁾하였고, 2019년 5월 7일 해당 협의내용을 이행하도록 공사시행부서인 ☞☞☞☞지역본부 ○○사무소에 통보(○○○○○○부-568호)하였다.

따라서 ☞☞☞☞지역본부 ○○사무소는 ∞∞관리소 착공 후 2개월 이내에 관련기관에 착공 내용을 통보하여야 하고 공사 시 소규모 환경영향평가 협의내용을 충실히 이행하여야 한다.

그런데 이번 감사기간(2021. 05. 31.~ 06. 25.) 중에 소규모 환경영향평가 협의 내용 이행실태를 확인한 결과, 관련기관에 착공 통보를 하지 않았고 【표 2】와 같이 일부 협의내용을 이행하지 않은 것으로 확인되었다.

1) 협의근거 : 농림지역에서 개발면적 8,839.9㎡이므로 소규모 환경영향평가 협의 대상에 해당됨

【표 2】 αα관리소 소규모 환경영향평가 협의내용 이행 현황

주요 협의내용	이행시기	조치결과	비 고
산업부 및 환경부 착공 통보(20일 이내)	착공시	미이행	소급 시행 예정
침사지 및 가배수로 설치·운영	공사시	미이행	소급 설치 예정
양서·파충류 추락에 따른 탈출용 경사로	공사시	미이행	도면 수정 예정
비점저감시설 설치	공사시	이행	공사용 도면에 기반영
출입로 세륜시설 설치	공사시	이행	차량 살수 대체 시행
정화조 설치	공사시	이행(예정)	공사용 도면에 기반영
관련법령에 따른 폐기물 처리	공사시	이행	분리 발주 완료

※ 출처: 확인서 “소규모 환경영향평가 협의내용 이행에 관한 건”(2021. 6. 3.)

관계부서 등 의견 및 검토결과

♣♣♣♣지역본부 ○○사무소는 감사결과에 동의하며, 인허가 협의사항을 준수하여 공사에 임하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 소규모 환경영향평가 협의내용을 제대로 이행하지 않은 관련자에게 경고조치하시기 바랍니다. (경고)

♣♣♣♣지역본부장은 현 시점에서 이행 가능한 미준수 협의내용에 대하여 소급 이행하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

♣♣♣♣지역본부 ○○사무소 차장 NNN (경고)

[관련부서]

♣♣♣♣지역본부 ○○사무소 (통보)